

Bổ sung 50 câu hỏi trắc nghiệm vào Ngân hàng câu hỏi thi nghiệp vụ chuyên môn về đấu thầu theo Thông báo số 1952/TB-QLĐT ngày 19/9/2025 của Cục Quản lý đấu thầu phục vụ ôn luyện kiến thức cho các kỳ thi được tổ chức từ ngày 30/01/2026

STT	Nội dung	Phương án trả lời	Đáp án
1	Nhận định nào sau đây về việc sử dụng hợp đồng điện tử đối với gói thầu sử dụng vốn ngân sách nhà nước là đúng?	A. Bắt buộc sử dụng hợp đồng điện tử đối với tất cả gói thầu tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng và không qua mạng theo hình thức đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế, chào hàng cạnh tranh, chào giá trực tuyến, mua sắm trực tuyến mà việc thanh toán hợp đồng được thực hiện qua Kho bạc nhà nước B. Bắt buộc sử dụng hợp đồng điện tử đối với gói thầu áp dụng hình thức đặt hàng, chỉ định thầu, mua sắm trực tiếp, đàm phán giá, lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt, gói thầu có sự tham gia của cộng đồng, lựa chọn tư vấn cá nhân theo quy trình rút gọn C. Bắt buộc sử dụng hợp đồng điện tử đối với các gói thầu mà việc thanh toán hợp đồng không được thực hiện qua Kho bạc nhà nước D. Bắt buộc sử dụng hợp đồng điện tử đối với tất cả gói thầu tổ chức lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia theo hình thức đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế, chào hàng cạnh tranh, chào giá trực tuyến, mua sắm trực tuyến mà việc thanh toán hợp đồng được thực hiện qua Kho bạc nhà nước	Đáp án: D Giải thích: Đáp án đúng là: D Lý giải: Dựa trên các quy định về lựa chọn nhà thầu qua mạng và kết nối hệ thống, việc bắt buộc sử dụng hợp đồng điện tử (ký số trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia) cần hội tụ đủ 02 điều kiện sau: 1. Hình thức lựa chọn: Gói thầu phải được tổ chức lựa chọn trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (đấu thầu qua mạng). Các hình thức áp dụng bao gồm: Đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế, chào hàng cạnh tranh, chào giá trực tuyến và mua sắm trực tuyến. 2. Nguồn thanh toán: Việc thanh toán hợp đồng phải được thực hiện qua Kho bạc Nhà nước. Quy định này nhằm phục vụ việc chia sẻ thông tin về hợp đồng và kiểm soát chi giữa Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và Hệ thống của Kho bạc Nhà nước,,. Phân tích các phương án sai: • A sai: Vì bao gồm cả gói thầu "không qua mạng". Hợp đồng điện tử trên Hệ thống chỉ áp dụng cho quy trình đấu thầu qua mạng. • B sai: Vì đây là các hình thức (như chỉ định thầu, đặt hàng...) thường không bắt buộc đấu thầu qua mạng theo lộ trình hoặc tính chất đặc thù, do đó chưa bắt buộc áp dụng hợp đồng điện tử ngay lập tức như nhóm đấu thầu cạnh tranh qua mạng. • C sai: Vì quy định bắt buộc này gắn liền với việc kiểm soát chi qua "Kho bạc Nhà nước".
2	Đối với gói thầu đã áp dụng sơ tuyển, trường hợp năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu vượt qua bước sơ tuyển khi nộp E-HSDT có sự thay đổi so với khi tham dự sơ tuyển, thì nhà thầu cần phải?	A. Cập nhật lại năng lực và kinh nghiệm của mình khi tham dự thầu B. Chỉ phải đính kèm hồ sơ năng lực và kinh nghiệm của mình khi tham dự thầu C. Không phải cập nhật năng lực và kinh nghiệm của mình khi tham dự thầu nhưng phải đính kèm hồ sơ năng lực và kinh nghiệm D. Phương án A và C đúng	Đáp án A Lý giải: Theo quy định tại các Mẫu hồ sơ mời thầu qua mạng (E-HSMT) cho xây lắp, mua sắm hàng hóa và dịch vụ phi tư vấn: • Đối với gói thầu đã áp dụng sơ tuyển, nếu có sự thay đổi về năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu tại thời điểm nộp E-HSDT so với khi tham dự sơ tuyển, nhà thầu bắt buộc phải cập nhật lại năng lực và kinh nghiệm của mình,,. • Quy định này nhằm đảm bảo tại thời điểm tham dự thầu chính thức, nhà thầu vẫn duy trì đủ năng lực để thực hiện gói thầu theo yêu cầu.

3	Đối với đấu thầu qua mạng, nội dung nào sau đây là đúng khi đánh giá E-HSDT?	A. Quy trình 02 áp dụng đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, dịch vụ phi tư vấn, máy đặt, máy mượn theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ, sử dụng phương pháp “giá thấp nhất” và các nhà thầu, E-HSDT đều không có bất kỳ ưu đãi nào B. Hệ thống tự động xếp hạng nhà thầu theo giá dự thầu sau khi trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) thấp nhất (không phải phê duyệt danh sách xếp hạng nhà thầu) đối với gói thầu áp dụng quy trình 02 C. Trường hợp có từ 02 nhà thầu trở lên cùng xếp thứ nhất thì không đánh giá theo quy trình 02 mà phải đánh giá theo quy trình 01 D. Cả 3 đáp án đều đúng	Đáp án: D Lý giải: Dựa trên các quy định về quy trình đánh giá E-HSDT trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (cụ thể tại các Mẫu E-HSMT ban hành kèm theo Thông tư hướng dẫn): 1. Về đối tượng và điều kiện áp dụng (Phương án A đúng): ◦ Quy trình 02 (thường gọi là quy trình đánh giá ngược: Xếp hạng giá trước -> Đánh giá sau) được áp dụng cho gói thầu Mua sắm hàng hóa và Dịch vụ phi tư vấn (bao gồm cả máy đặt, máy mượn) theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ. ◦ Điều kiện tiên quyết: Phải áp dụng phương pháp "Giá thấp nhất" và các nhà thầu/E-HSDT không có bất kỳ ưu đãi nào (để Hệ thống có thể tự động so sánh giá thuần túy),. 2. Về cơ chế xếp hạng (Phương án B đúng): ◦ Do áp dụng phương pháp giá thấp nhất và không có ưu đãi, Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia sẽ tự động xếp hạng nhà thầu dựa trên giá dự thầu (sau khi trừ giảm giá). ◦ Vì Hệ thống tự động thực hiện dựa trên thuật toán cố định nên không cần phải phê duyệt danh sách xếp hạng nhà thầu,. 3. Về trường hợp ngoại lệ (Phương án C đúng): ◦ Quy trình 02 chỉ áp dụng khi xác định được duy nhất 01 nhà thầu xếp hạng thứ nhất để tiến hành đánh giá các bước tiếp theo (Năng lực, Kinh nghiệm, Kỹ thuật). ◦ Nếu có từ 02 nhà thầu trở lên cùng xếp thứ nhất (cùng giá thấp nhất), Hệ thống không thể tự động chọn người để đánh giá trước. Khi đó, Tổ chuyên gia phải chuyển sang đánh giá theo Quy trình 01 (Đánh giá Tính hợp lệ -> Năng lực kinh nghiệm -> Kỹ thuật -> Tài chính) để phân loại,. Do cả 3 nhận định trên đều phù hợp với quy định về Quy trình 02 trong đấu thầu qua mạng, đáp án D là chính xác
4	Việc đánh giá E-HSDT gói thầu mua sắm hàng hóa theo quy trình 02 được thực hiện theo trình tự nào sau đây?	A. Đánh giá E-HSDT của tất cả nhà thầu tham dự thầu về: tính hợp lệ của E-HSDT; năng lực và kinh nghiệm; kỹ thuật. Trường hợp nhà thầu không đáp ứng bước trước thì không tiếp tục đánh giá bước tiếp theo B. Đánh giá E-HSDT của nhà thầu xếp hạng thứ nhất về: tính hợp lệ của E-HSDT; năng lực và kinh nghiệm; kỹ thuật. Trường hợp nhà thầu xếp hạng thứ nhất không đáp ứng thì đánh giá đối với nhà thầu xếp hạng tiếp theo C. Đánh giá E-HSDT của nhà thầu xếp hạng thứ nhất về: tính hợp lệ của E-HSDT; kỹ thuật; tài chính; năng lực và kinh nghiệm. Trường hợp nhà thầu xếp hạng thứ nhất không đáp ứng thì đánh giá đối với nhà thầu xếp hạng tiếp theo D. Đánh giá E-HSDT của tất cả nhà thầu tham dự thầu về: tính hợp lệ của E-HSDT; kỹ thuật; tài chính; năng lực và kinh nghiệm. Trường hợp nhà thầu không đáp ứng bước trước thì không tiếp tục đánh giá bước tiếp theo	Đáp án: B • Giải thích: Quy trình 02 ưu tiên tốc độ. Hệ thống xếp hạng giá xong, Tổ chuyên gia chỉ cần đánh giá nhà thầu xếp hạng thứ nhất (giá thấp nhất). Nếu ông này đạt hết (hợp lệ, năng lực, kỹ thuật) thì trúng luôn, không cần chấm mấy ông kia. Nếu trượt mới chấm ông tiếp theo. Dựa trên quy định về đánh giá E-HSDT theo Quy trình 02 (thường gọi là quy trình đánh giá ngược) áp dụng cho gói thầu mua sắm hàng hóa/phi tư vấn theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ, sử dụng phương pháp "giá thấp nhất" và không có ưu đãi:

			1. Xếp hạng trước: Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia sẽ tự động xếp hạng nhà thầu dựa trên giá dự thầu (thấp nhất xếp thứ nhất) ngay sau khi mở thầu,. 2. Đánh giá sau: Tổ chuyên gia chỉ tiến hành đánh giá E-HSDT của nhà thầu xếp hạng thứ nhất. Trình tự đánh giá tuân thủ: Tính hợp lệ -> Năng lực và kinh nghiệm -> Kỹ thuật. 3. Nguyên tắc "Cuốn chiếu": Nếu nhà thầu xếp hạng thứ nhất đáp ứng tất cả các bước, họ sẽ được mời vào đối chiếu tài liệu. Nếu không đáp ứng ở bất kỳ bước nào, tổ chuyên gia sẽ chuyển sang đánh giá nhà thầu xếp hạng tiếp theo,. Phân tích các phương án sai: • A sai: Vì Quy trình 02 không đánh giá tất cả các nhà thầu, chỉ đánh giá nhà thầu xếp hạng thứ nhất (đây là đặc điểm của Quy trình 01). • C, D sai: Vì trình tự đánh giá sai và Quy trình 02 không áp dụng đánh giá tài chính sau cùng (do giá đã được dùng để xếp hạng ngay từ đầu).
5	Gói thầu phi tư vấn có giá gói thầu 2 tỷ đồng thực hiện đấu thầu rộng rãi qua mạng đóng thầu ngày 11/11/2025 (Thứ 3), Chủ đầu tư tiếp nhận nội dung yêu cầu làm rõ của nhà thầu ngày 04/11/2025. Chủ đầu tư phải trả lời yêu cầu làm rõ E-HSMT trên Hệ thống chậm nhất ngày nào dưới đây để đảm bảo không phải gia hạn thời điểm đóng thầu?	A. Thứ tư ngày 05/11/2025 B. Thứ năm ngày 06/11/2025 C. Thứ sáu ngày 07/11/2025 D. Thứ 7 ngày 08/11/2025	Đáp án C Giải thích: Căn cứ quy định về làm rõ hồ sơ mời thầu (E-HSMT) đối với gói thầu đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng (quy định tại Nghị định 24/2024/NĐ-CP và các Mẫu E-HSMT): 1. Quy định: Chủ đầu tư phải đăng tải văn bản làm rõ E-HSMT trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia trong thời gian tối thiểu 02 ngày làm việc trước ngày có thời điểm đóng thầu,. 2. Tính toán thời gian: ◦ Thời điểm đóng thầu: Thứ 3, ngày 11/11/2025. ◦ 01 ngày làm việc trước đóng thầu: Thứ 2, ngày 10/11/2025. ◦ 02 ngày làm việc trước đóng thầu: Thứ 6, ngày 07/11/2025 (Do Thứ 7 ngày 08/11 và Chủ nhật ngày 09/11 là ngày nghỉ). Do đó, để đảm bảo thời hạn tối thiểu 02 ngày làm việc mà không phải gia hạn thời điểm đóng thầu, Chủ đầu tư phải trả lời chậm nhất vào Thứ sáu ngày 07/11/2025.
6	Sau khi có quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, nhận định nào sau đây không đúng?	A. Chủ đầu tư đăng tải kết quả lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. B. Nhà thầu gửi đề nghị trên Hệ thống hoặc gặp trực tiếp Chủ đầu tư yêu cầu giải thích lý do cụ thể nhà thầu không trúng thầu. C. Chủ đầu tư có trách nhiệm trả lời yêu cầu giải thích lý do cụ thể nhà thầu không trúng thầu của nhà thầu trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu của nhà thầu	Đáp án: D Lý giải: Theo quy định về Thẩm định, phê duyệt và công khai kết quả lựa chọn nhà thầu (cụ thể tại Khoản 5 Điều 33 Nghị định 214), sau khi có quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, Chủ đầu tư có trách nhiệm gửi văn bản thông báo kết quả cho các nhà thầu tham dự thầu trong thời hạn 05 ngày

		D. Chủ đầu tư gửi văn bản thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu cho các nhà thầu tham dự thầu trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu	làm việc kể từ ngày phê duyệt, chứ không phải 03 ngày làm việc. Các phương án còn lại đều đúng: • A đúng: Chủ đầu tư phải đăng tải thông tin kết quả lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày phê duyệt, . • B và C đúng: Nhà thầu có quyền yêu cầu giải thích lý do không trúng thầu và Chủ đầu tư có trách nhiệm trả lời yêu cầu này trong thời hạn 02 ngày làm việc
7	Đối với đấu thầu qua mạng, nhận định nào sau đây về thông báo chấp thuận E-HSDT và trao hợp đồng là đúng?	A. Chủ đầu tư gửi thông báo chấp thuận E-HSDT và trao hợp đồng (sau khi đăng tải kết quả lựa chọn nhà thầu) trên Hệ thống cho nhà thầu trúng thầu; thông báo bao gồm cả yêu cầu về biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng, thời gian hoàn thiện, ký kết hợp đồng. B. Thông báo chấp thuận E-HSDT và trao hợp đồng là một phần của hồ sơ hợp đồng C. Thời hạn nêu trong thông báo chấp thuận E-HSDT và trao hợp đồng được tính kể từ ngày Chủ đầu tư gửi thông báo chấp thuận cho nhà thầu trúng thầu trên Hệ thống. D. Tất cả các phương án trên đều đúng	Đáp án: D Căn cứ vào quy định tại các Mẫu E-HSMT (như Mẫu số 3A, 4A, 5A...), quy trình thông báo chấp thuận E-HSDT và trao hợp đồng trong đấu thầu qua mạng được quy định thống nhất như sau: 1. Quy trình gửi (Phương án A đúng): Sau khi đăng tải thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu, Chủ đầu tư gửi thông báo này qua Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Nội dung bắt buộc phải có yêu cầu về biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng, thời gian hoàn thiện và ký kết hợp đồng,.. 2. Tính pháp lý (Phương án B đúng): Thông báo chấp thuận E-HSDT và trao hợp đồng được quy định rõ là một phần không thể tách rời của hồ sơ hợp đồng,.. 3. Mốc thời gian (Phương án C đúng): Thời hạn thực hiện các yêu cầu (như nộp bảo đảm, ký hợp đồng) được tính kể từ ngày Chủ đầu tư gửi thông báo này cho nhà thầu trúng thầu trên Hệ thống,.. Vì cả 3 nhận định trên đều chính xác theo quy định hiện hành, đáp án D là đáp án đúng.
8	Trong chào giá trực tuyến rút gọn, nhận định nào sau đây về giá trần là đúng?	A. Đối với loại hợp đồng trọn gói, loại hợp đồng theo đơn giá cố định hoặc đơn giá điều chỉnh, giá trần là giá gói thầu trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt bao gồm phần chi phí dự phòng hoặc dự toán gói thầu bao gồm phần chi phí dự phòng trong trường hợp dự toán duyệt sau khi phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu. B. Đối với loại hợp đồng trọn gói, giá trần là giá gói thầu trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt hoặc dự toán gói thầu trong trường hợp dự toán duyệt sau khi phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu C. Đối với loại hợp đồng theo đơn giá cố định hoặc đơn giá điều chỉnh, giá trần là giá gói thầu trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt chưa bao gồm phần chi phí dự phòng hoặc dự toán gói thầu chưa bao gồm chi phí dự phòng của gói thầu trong trường hợp dự toán duyệt sau khi phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu D. Cả phương án B và C đều đúng	Đáp án: D Giải thích: 1. Quy định về "Giá trần" trong Chào giá trực tuyến (CGTT) rút gọn: ◦ Theo Khoản 5 Điều 100 Nghị định 214/2025/NĐ-CP: "Đối với chào giá trực tuyến theo quy trình rút gọn, giá chào không được cao hơn giá gói thầu". ◦ Nghị định quy định rất rõ ràng ngưỡng trần là "Giá gói thầu", không phân biệt loại hợp đồng là trọn gói hay đơn giá tại điều khoản này. 2. Định nghĩa về "Giá gói thầu": ◦ Theo Khoản 2 Điều 39 Luật Đấu thầu 2023: "Giá gói thầu là giá trị của gói thầu được phê duyệt trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Giá gói thầu bao gồm toàn bộ chi phí để thực hiện gói thầu, kể cả chi phí dự phòng, phí, lệ phí và thuế."

			◦ Theo Khoản 1 Điều 16 Nghị định 214/2025/NĐ-CP: "Giá gói thầu được tính đúng, tính đủ toàn bộ chi phí để thực hiện gói thầu, kể cả chi phí dự phòng...". Kết luận logic: • Vì (1) Giá trần = Giá gói thầu. • Và (2) Giá gói thầu = Luôn bao gồm chi phí dự phòng (bất kể loại hợp đồng). • => Giá trần trong CGTT rút gọn luôn bao gồm chi phí dự phòng. Tại sao nhận định trong phương án C (và D) lại sai? Lý giải trong phương án D ("Hợp đồng đơn giá thì giá trần chưa bao gồm dự phòng") là sự nhầm lẫn với nguyên tắc "đánh giá, so sánh, xếp hạng nhà thầu" thông thường. • Khi <i>xếp hạng</i> thủ công (không phải CGTT rút gọn), đúng là đối với hợp đồng đơn giá, người ta thường bóc tách chi phí dự phòng ra để so sánh "mặt bằng giá". • Tuy nhiên, đối với Chào giá trực tuyến rút gọn, Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia thiết lập ngưỡng chặn trên (giá trần) là con số tổng (Giá gói thầu) để kiểm soát ngân sách tối đa được duyệt, không đi sâu vào bóc tách dự phòng tại bước chặn giá này.
9	Trong chào giá trực tuyến rút gọn, bước giá được tính như thế nào?	A. Giá trị trong khoảng từ 0,1% đến 0,3% giá trần B. Giá trị trong khoảng từ 0,5% đến 0.8% giá trần C. Giá trị trong khoảng từ 01% đến 02% giá trần D. Giá trị trong khoảng từ 01% đến 03% giá trần	Đáp án: A • Giải thích: Bước giá là khoảng cách tối thiểu giữa các lần chào giá. Đối với quy trình rút gọn (nhanh), bước giá thường được quy định trong khoảng từ 0,1% đến 0,3% để thúc đẩy cạnh tranh giá.
10	Trường hợp gặp sự cố dẫn đến Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia không thể vận hành và việc khắc phục sự cố dự kiến diễn ra trong thời gian dài, cơ quan nào có trách nhiệm thông báo về cách thức lựa chọn nhà thầu?	A. Bộ Tài chính B. Cục Quản lý đấu thầu C. Trung tâm Đấu thầu qua mạng quốc gia D. Tất cả các phương án trên đều đúng	Đáp án: A Lý giải: Căn cứ theo khoản 28 Điều 140 Nghị định 214/2025/NĐ-CP: • Trường hợp gặp sự cố dẫn đến Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia không thể vận hành và việc khắc phục dự kiến diễn ra trong thời gian dài, Bộ Tài chính có trách nhiệm thông báo trên Hệ thống về cách thức tổ chức lựa chọn nhà thầu trong thời gian gặp sự cố và xử lý sự cố, bao gồm cả việc tổ chức lựa chọn nhà thầu không qua mạng
11	Trường hợp gặp sự cố dẫn đến Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia không thể vận hành và việc khắc phục sự cố dự kiến diễn ra trong thời gian dài, Bộ Tài chính thông báo ở đâu?	A. Cổng thông tin điện tử của Chính phủ B. Cổng thông tin điện tử của Bộ Tài chính C. Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia D. Tất cả phương án trên đều đúng	Đáp án: C Lý giải: Căn cứ theo khoản 28 Điều 140 Nghị định 214/2025/NĐ-CP: • Trường hợp gặp sự cố dẫn đến Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia không thể vận hành và việc khắc phục dự kiến diễn ra trong thời gian dài, Bộ Tài chính có trách nhiệm thông báo trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia về cách thức tổ chức lựa chọn nhà thầu trong thời gian gặp sự cố.

			Mặc dù tình huống là hệ thống gặp sự cố, nhưng quy định pháp lý vẫn yêu cầu thông báo chính thức được đăng tải trên kênh này (có thể hiểu là khi hệ thống được khôi phục hoặc qua giao diện thông báo khẩn cấp của Hệ thống).
12	Đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, trường hợp cần yêu cầu về hàng mẫu để đánh giá về kỹ thuật thì nhận định nào sau đây là đúng?	A. Nhà thầu có thể nộp bổ sung hàng mẫu trong thời hạn 05 ngày làm việc sau thời điểm đóng thầu B. Chủ đầu tư phải bảo đảm việc yêu cầu cung cấp hàng mẫu không dẫn đến làm tăng chi phí của gói thầu, hạn chế sự tham gia của nhà thầu hoặc nhằm tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu gây ra sự cạnh tranh không bình đẳng C. Phương án A và B đều sai D. Phương án A và B đều đúng	Đáp án: D Giải thích: Hàng mẫu là vật chất nên không nộp qua mạng được, nhà thầu được nộp bổ sung sau khi đóng thầu. Tuy nhiên, Chủ đầu tư không được lạm dụng yêu cầu này để gây khó khăn hay hạn chế nhà thầu (ví dụ hàng mẫu quá đắt đỏ, không cần thiết). Cả hai nhận định A và B đều đúng theo quy định về đấu thầu qua mạng 1. Về thời hạn nộp (Phương án A đúng): ◦ Đối với gói thầu mua sắm hàng hóa áp dụng đấu thầu qua mạng, trường hợp E-HSMT có yêu cầu cung cấp hàng mẫu, nhà thầu có thể nộp bổ sung hàng mẫu trong thời hạn 05 ngày làm việc sau thời điểm đóng thầu,. 2. Về trách nhiệm của Chủ đầu tư (Phương án B đúng): ◦ Khi xây dựng yêu cầu kỹ thuật (bao gồm yêu cầu về hàng mẫu), Chủ đầu tư phải tuân thủ nguyên tắc không được đưa ra các điều kiện làm hạn chế sự tham gia của nhà thầu hoặc tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu gây ra sự cạnh tranh không bình đẳng,. Việc yêu cầu hàng mẫu phải thực sự cần thiết để tránh làm tăng chi phí không đáng có cho gói thầu và nhà thầu.
13	Đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, dịch vụ có giá trị dưới 500 triệu đồng áp dụng lựa chọn nhà thầu theo hình thức mua sắm trực tuyến, việc ký kết hợp đồng được thực hiện như thế nào?	A. Bắt buộc ký hợp đồng điện tử trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia B. Không bắt buộc ký hợp đồng điện tử, chủ đầu tư quyết định hình thức ký kết C. Ký hợp đồng điện tử trên Hệ thống khi việc thanh toán hợp đồng được thực hiện qua Kho bạc nhà nước D. Không ký hợp đồng điện tử đối với gói thầu có giá trị nhỏ hơn 500 triệu đồng	Đáp án: C Giải thích: Đối với mua sắm trực tuyến (một hình thức qua mạng), nếu thanh toán qua Kho bạc thì bắt buộc phải ký hợp đồng điện tử để kiểm soát chi. Điều kiện bắt buộc: Việc bắt buộc ký kết hợp đồng điện tử trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia đối với các gói thầu thực hiện qua mạng (bao gồm đấu thầu rộng rãi, chào hàng cạnh tranh, mua sắm trực tuyến...) được áp dụng khi việc thanh toán hợp đồng đó được thực hiện qua Kho bạc Nhà nước. 2. Mục đích: Quy định này nhằm đảm bảo sự đồng bộ dữ liệu giữa Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và Hệ thống của Kho bạc Nhà nước để phục vụ công tác kiểm soát chi và giải ngân vốn ngân sách. Do đó, dù gói thầu mua sắm trực tuyến dưới 500 triệu đồng được thực hiện trên Hệ thống, nhưng điều kiện quyết định việc <i>bắt buộc</i> ký hợp đồng điện tử hay không phụ thuộc vào nguồn thanh toán có qua Kho bạc Nhà nước hay không.

14	Nhận định nào sau đây là không phù hợp đối với gói thầu mua sắm hàng hoá áp dụng chào giá trực tuyến theo quy trình rút gọn?	A. Chủ đầu tư được nêu yêu cầu cụ thể về xuất xứ, ký mã hiệu, nhãn hiệu, hãng sản xuất, thông số kỹ thuật của hàng hóa và các yêu cầu khác (nếu có) như: lắp đặt, đào tạo, bảo hành... B. Chủ đầu tư cần nghiên cứu để đưa ra khoảng thời gian phù hợp giữa ngày giao hàng sớm nhất và ngày giao hàng muộn nhất C. Nhà thầu sẽ không đề xuất ngày giao hàng cụ thể mà chỉ cam kết tuân thủ theo yêu cầu của chủ đầu tư tại E-TBMT D. Trong quá trình chào giá, mức giá do các nhà thầu chào và tên nhà thầu được công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia	Đáp án: D Lý giải: Căn cứ vào Khoản 1 Điều 100 Nghị định 214/2025/NĐ-CP quy định về nguyên tắc chào giá trực tuyến: • Trong quá trình chào giá, Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia tự động công khai mức giá và các yếu tố khác ngoài giá (nếu có), trừ tên nhà thầu. • Việc ẩn tên nhà thầu nhằm đảm bảo tính khách quan và hạn chế thông thầu trong thời gian thực hiện chào giá. Phân tích các phương án khác: • A đúng: Đối với chào giá trực tuyến rút gọn, Chủ đầu tư được phép nêu yêu cầu cụ thể về xuất xứ, ký mã hiệu, nhãn hiệu, hãng sản xuất. • B và C đúng: Do quy trình rút gọn yêu cầu kỹ thuật và thương mại đã được xác định cứng (cụ thể nhãn hiệu, thời gian), nhà thầu tham gia chỉ cần cam kết đáp ứng theo yêu cầu trong thông báo mời thầu.
15	Đối với gói thầu áp dụng theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ, căn cứ vào E-HSDT của các nhà thầu đã nộp trên Hệ thống và phương pháp đánh giá E-HSDT quy định trong E-HSMT, tổ chuyên gia được chọn quy trình 02 để đánh giá E-HSDT trong trường hợp nào sau đây?	A. Gói thầu mua sắm hàng hóa, dịch vụ phi tư vấn, máy đặt, máy mượn theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ, sử dụng phương pháp “giá thấp nhất” và các nhà thầu, E-HSDT đều không có bất kỳ ưu đãi nào B. Gói thầu mua sắm hàng hóa, dịch vụ tư vấn theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ, sử dụng phương pháp “giá thấp nhất” và các nhà thầu, E-HSDT đều không có bất kỳ ưu đãi nào C. Gói thầu xây lắp theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ, sử dụng phương pháp “giá thấp nhất” D. Cả 3 phương án đều sai	Đáp án: A • Giải thích: Quy trình 02 (đánh giá cuộn chiếu từ nhà thầu thấp nhất) chỉ áp dụng cho các gói thầu đơn giản: Hàng hóa/Phi tư vấn, 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ, Giá thấp nhất và KHÔNG có ưu đãi (vì nếu có ưu đãi thì giá thấp nhất chưa chắc đã là giá đánh giá thấp nhất). Căn cứ vào quy định về quy trình đánh giá E-HSDT (cụ thể tại các Mẫu E-HSMT và hướng dẫn thi hành): 1. Đối tượng áp dụng: Quy trình 02 (thường gọi là quy trình đánh giá ngược: Xếp hạng giá trước -> Đánh giá sau) chỉ áp dụng cho các gói thầu Mua sắm hàng hóa và Dịch vụ phi tư vấn (bao gồm cả máy đặt, máy mượn),. 2. Điều kiện tiên quyết: ◦ Phải áp dụng phương pháp "Giá thấp nhất" (để giá là yếu tố duy nhất xếp hạng sơ bộ). ◦ Các nhà thầu/E-HSDT không có bất kỳ ưu đãi nào. Nếu có ưu đãi, Hệ thống không thể tự động xếp hạng chính xác theo giá thấp nhất ngay lập tức mà cần tính toán thủ công, do đó không áp dụng được Quy trình 02,. Phân tích các phương án sai: • B sai: Vì bao gồm gói thầu Dịch vụ tư vấn. Tư vấn thường chú trọng kỹ thuật và quy trình đánh giá khác biệt. • C sai: Vì bao gồm gói thầu Xây lắp. Gói thầu xây lắp thường phức tạp và cần đánh giá kỹ thuật/năng lực trước (Quy trình 01)

16	Khi xây dựng hồ sơ yêu cầu đối với hình thức chỉ định thầu, chủ đầu tư quy định nhà thầu chuẩn bị 01 bản gốc và tối đa bao nhiêu bản chụp hồ sơ đề xuất?	A. 01 bản chụp B. 02 bản chụp C. 03 bản chụp D. 04 bản chụp	Đáp án: C. 03 bản chụp Lý giải: Căn cứ vào Mục 10 (Quy cách của HSDX và chữ ký trong HSDX) thuộc Chương I - Chi dẫn nhà thầu trong Mẫu số 1B (Hồ sơ yêu cầu gói thầu mua sắm hàng hóa) ban hành kèm theo Thông tư số 80/2025/TT-BTC : • Tại hướng dẫn điền trong ngoặc vuông [...] của mẫu quy định: <i>"Nhà thầu phải chuẩn bị một bản gốc và ____ bản chụp HSDX [Ghi số lượng yêu cầu nhưng không quá 03 bản]..."</i> . • Như vậy, theo quy định mới nhất tại Thông tư 80/2025/TT-BTC, khi xây dựng hồ sơ yêu cầu cho hình thức chỉ định thầu, Chủ đầu tư được yêu cầu nhà thầu nộp tối đa 03 bản chụp (thay vì 02 bản như các quy định/thói quen cũ hoặc ở một số tài liệu khác).
17	Trong chào giá trực tuyến theo quy trình rút gọn gói thầu hàng hóa, phát biểu nào sau đây không đúng?	A. Đối với lần chào giá đầu tiên nhà thầu nhập các trọng số là đơn giá của hàng hóa nhà thầu dự kiến xác định sẽ chào B. Nhà thầu không được thay đổi trọng số của từng hạng mục hàng hóa trong quá trình chào giá C. Nhà thầu cần nghiên cứu công thức tính thành tiền và đơn giá dự thầu từ các trọng số để đề xuất các trọng số cho phù hợp D. Nhà thầu phải điền các trọng số về đơn giá (N1, N2,...) của từng hạng mục	Đáp án: B Giải thích: Trong chào giá trực tuyến, nhà thầu nhập đơn giá (trọng số) lần đầu. Các lần sau chỉ chào giảm tổng giá, hệ thống tự động giảm đơn giá các hạng mục theo tỷ lệ tương ứng. Nhà thầu KHÔNG được thay đổi tỷ lệ/trọng số này giữa chừng để đảm bảo kết cấu giá dự thầu không bị xáo trộn.
18	Trong chào giá trực tuyến theo quy trình rút gọn, khi nhập trọng số trong lần chào giá đầu tiên, nhà thầu cần làm gì?	A. Nhập ngẫu nhiên các giá trị trọng số B. Nhập trọng số bằng giá trị khối lượng từng hạng mục C. Nhập trọng số là đơn giá dự kiến chào cho từng hạng mục D. Không cần nhập trọng số, hệ thống sẽ tự động tính	Đáp án: C Lý giải: Trong quy trình chào giá trực tuyến (đặc biệt là quy trình rút gọn) trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia: 1. Lần chào giá đầu tiên: Nhà thầu bắt buộc phải nhập đơn giá cụ thể cho từng hạng mục hàng hóa. Hệ thống sẽ sử dụng các đơn giá này để xác định tỷ trọng (trọng số) về giá trị của từng hạng mục so với tổng giá gói thầu. 2. Các lần chào giá tiếp theo: Nhà thầu thường chỉ cần nhập tổng giá gói thầu (giảm giá). Hệ thống sẽ căn cứ vào trọng số cố định (được xác lập từ đơn giá nhập ở lần đầu tiên) để tự động phân bổ và tính toán lại đơn giá cho từng hạng mục, đảm bảo cơ cấu giá không bị thay đổi méo mó. Do đó, hành động "nhập trọng số" ở đây được hiểu là việc nhập đơn giá dự kiến để thiết lập tỷ lệ cho hệ thống tính toán.
19	Khi đánh giá E-HSDT đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, trường hợp có sự sai khác giữa thông tin kê khai về ký mã hiệu, nhãn hiệu, xuất xứ, hãng sản xuất trong bảng đề xuất về hàng hóa của nhà thầu (Mẫu số 10B chương IV) so với tài liệu đính kèm thì Tổ chuyên gia đánh giá như thế nào?	A. Đánh giá theo thông tin trong tài liệu đính kèm trong trường hợp sau khi làm rõ E-HSDT thông tin trong tài liệu đính kèm là chính xác B. Đánh giá theo thông tin trong Mẫu số 10B nhà thầu kê khai, trừ trường hợp ký mã hiệu (nếu có), nhãn hiệu, hãng sản xuất kê khai tại Mẫu số 10B không tồn tại trên thị trường. C. Loại nhà thầu E-HSDT của nhà thầu do có sự sai khác giữa thông tin kê khai và tài liệu đính kèm. D. Phương án A và B đều đúng	Đáp án: B Lý giải: Căn cứ vào quy định tại Mục 15.8 Chương I (Chỉ dẫn nhà thầu) của các Mẫu E-HSMT gói thầu mua sắm hàng hóa (Mẫu số 4A và 4B ban hành kèm theo Thông tư quy định): • Khi có sự sai khác giữa thông tin kê khai trong Mẫu số 10B (Webform nhập liệu trên Hệ thống) so với tài liệu đính kèm

			thì thông tin trong Mẫu số 10B là cơ sở để xem xét, đánh giá.. • Ngoại lệ duy nhất không căn cứ vào Mẫu 10B là trường hợp ký mã hiệu, nhãn hiệu, hãng sản xuất mà nhà thầu kê khai tại Mẫu này không tồn tại trên thị trường..
20	Đối với đấu thầu qua mạng, khi tham dự gói thầu mua sắm hàng hóa, trong bảng đề xuất về hàng hóa (Mẫu số 10B chương IV), nhà thầu A chào “theo catalog đính kèm” thay vì kê khai thông tin theo Mẫu số 10B. Tổ chuyên gia đánh giá nội dung này trong E-HSDT của nhà thầu như thế nào là phù hợp?	A. Tổ chuyên gia đánh giá nội dung này theo Catalog nhà thầu A đính kèm. Nội dung này được tiếp tục đánh giá khi Catalog không tham chiếu đến nhiều hơn 01 ký mã hiệu, nhãn hiệu, hãng sản xuất...cho một loại hàng hóa B. Báo cáo chủ đầu tư yêu cầu nhà thầu A làm rõ nội dung này nếu Catalog tham chiếu đến nhiều hơn 01 ký mã hiệu, nhãn hiệu, hãng sản xuất...cho một loại hàng hóa để làm cơ sở đánh giá C. E-HSDT của nhà thầu A không được xem xét, đánh giá D. Phương án A và B đều đúng	Đáp án: C Lý giải: Căn cứ vào Ghi chú tại Mẫu số 10B (Đề xuất về hàng hóa của nhà thầu) trong các Mẫu E-HSMT mua sắm hàng hóa (Mẫu 4A và 4B ban hành kèm theo Thông tư 06/2024/TT-BKHĐT, nay là các quy định tương ứng được tích hợp trong Thông tư mới): • Nhà thầu bắt buộc phải tự điền và đề xuất cụ thể các thông tin về: Ký mã hiệu, Nhãn hiệu, Xuất xứ, Hãng sản xuất tại các cột tương ứng trên Webform Mẫu số 10B,. • Quy định nêu rõ ví dụ: Nếu nhà thầu kê khai trong Mẫu này các nội dung như "theo đề xuất kỹ thuật", "theo E-HSDT", "theo tài liệu đính kèm"... (tương tự như "theo catalog đính kèm") thì E-HSDT của nhà thầu sẽ không được xem xét, đánh giá.. Quy định này nhằm đảm bảo tính minh bạch và thống nhất dữ liệu để Hệ thống có thể hỗ trợ đánh giá, tránh việc nhà thầu chào thầu không rõ ràng hoặc thay đổi đề xuất sau thời điểm đóng thầu.
21	Đối với đấu thầu qua mạng, khi tham dự gói thầu mua sắm hàng hóa, trong bảng đề xuất về hàng hóa (Mẫu số 10B chương IV), nhà thầu A chào "không có" đối với nội dung ký, mã hiệu. Tuy nhiên, trong quá trình đánh giá, Tổ chuyên gia phát hiện hãng sản xuất có ký, mã hiệu của hàng hóa này. Tổ chuyên gia đánh giá như thế nào trong tình huống này?	A. Báo cáo chủ đầu tư yêu cầu nhà thầu A làm rõ nội dung này trên Hệ thống B. E-HSDT không được xem xét, đánh giá C. Tiếp tục xem xét, đánh giá nếu tài liệu đính kèm của nhà thầu đầy đủ thông tin D. Cả 3 phương án đều sai	Đáp án: B Lý giải: Căn cứ vào Ghi chú tại Mẫu số 10B (Đề xuất về hàng hóa của nhà thầu) trong các Mẫu E-HSMT gói thầu mua sắm hàng hóa (Mẫu 4A và Mẫu 4B ban hành kèm theo Thông tư số 79/2025/TT-BTC): • Quy định nêu rõ: "Trường hợp hàng hóa không có ký mã hiệu thì nhà thầu ghi “không có” vào cột số (3). Trường hợp hãng sản xuất có ký mã hiệu nhưng nhà thầu ghi “không có” thì E-HSDT của nhà thầu không được xem xét, đánh giá". Đây là quy định nhằm đảm bảo tính chính xác và minh bạch của hàng hóa dự thầu, tránh việc nhà thầu cố tình ẩn thông tin để thay đổi hàng hóa sau này.
22	Trường hợp gói thầu đủ điều kiện áp dụng hình thức chỉ định thầu theo quy định tại khoản 1 Điều 78 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP nhưng chủ đầu tư quyết định áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi để lựa chọn nhà thầu thì thời gian chuẩn bị hồ sơ dự thầu là?	A. Tối thiểu là 18 ngày kể từ ngày đầu tiên hồ sơ mời thầu được phát hành đến ngày có thời điểm đóng thầu B. Tối thiểu là 09 ngày làm việc kể từ ngày đầu tiên hồ sơ mời thầu được phát hành đến ngày có thời điểm đóng thầu C. Tối thiểu là 09 ngày kể từ ngày đầu tiên hồ sơ mời thầu được phát hành đến ngày có thời điểm đóng thầu	Đáp án: C Lý giải: Căn cứ vào điểm a khoản 2 Điều 28 Nghị định 214/2025/NĐ-CP (và điểm d khoản 1 Điều 45 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15):

		D. Tối thiểu là 18 ngày làm việc kể từ ngày đầu tiên hồ sơ mời thầu được phát hành đến ngày có thời điểm đóng thầu	- Thông thường, thời gian chuẩn bị hồ sơ dự thầu tối thiểu là 18 ngày đối với đấu thầu trong nước. - Tuy nhiên, đối với trường hợp gói thầu đủ điều kiện áp dụng hình thức chỉ định thầu (theo quy định tại khoản 1 Điều 78 Nghị định này) nhưng chủ đầu tư lại quyết định áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, pháp luật cho phép rút ngắn thời gian chuẩn bị hồ sơ dự thầu xuống tối thiểu là 09 ngày kể từ ngày đầu tiên hồ sơ mời thầu được phát hành đến ngày có thời điểm đóng thầu,. Quy định này nhằm khuyến khích chủ đầu tư tổ chức đấu thầu rộng rãi để tăng tính cạnh tranh thay vì chỉ định thầu, đồng thời vẫn bảo đảm tiến độ nhanh chóng cho các gói thầu vốn dĩ có tính chất cấp bách hoặc đặc thù.
23	Đối với đấu thầu không qua mạng, trường hợp nhà thầu có thư giảm giá, việc hiệu chỉnh sai lệch được thực hiện trên cơ sở nào?	A. Giá dự thầu của nhà thầu sau khi trừ đi giá trị giảm giá B. Giá đề nghị trúng thầu C. Giá gói thầu D. Giá dự thầu của nhà thầu chưa trừ đi giá trị giảm giá	Đáp án: D Lý giải: Căn cứ theo khoản 3 Điều 31 Nghị định 214/2025/NĐ-CP : "Trường hợp nhà thầu có thư giảm giá, việc sửa lỗi và hiệu chỉnh sai lệch được thực hiện trên cơ sở giá dự thầu chưa trừ đi giá trị giảm giá". - Tỷ lệ phần trăm (%) của sai lệch thiếu cũng được xác định trên cơ sở so với giá dự thầu ghi trong đơn dự thầu (chưa trừ giảm giá).
24	Đối với gói thầu mua sắm hàng hóa tổ chức đấu thầu rộng rãi qua mạng, trường hợp nhà thầu là liên danh thì nhà thầu chứng minh khả năng thực hiện nghĩa vụ bảo hành như thế nào?	A. Từng thành viên liên danh phải cam kết có năng lực thực hiện nghĩa vụ bảo hành theo yêu cầu của E-HSMT và có hợp đồng nguyên tắc với đơn vị có đủ khả năng thực hiện nghĩa vụ bảo hành theo yêu cầu của E-HSMT B. Từng thành viên liên danh phải cam kết có năng lực tự thực hiện nghĩa vụ bảo hành theo yêu cầu của E-HSMT hoặc có hợp đồng nguyên tắc với đơn vị có đủ khả năng thực hiện nghĩa vụ bảo hành theo yêu cầu của E-HSMT C. Nhà thầu liên danh có cam kết có năng lực thực hiện nghĩa vụ bảo hành theo yêu cầu của E-HSMT và có hợp đồng nguyên tắc với đơn vị có đủ khả năng thực hiện nghĩa vụ bảo hành theo yêu cầu của E-HSMT D. Nhà thầu liên danh có cam kết có năng lực tự thực hiện nghĩa vụ bảo hành theo yêu cầu của E-HSMT hoặc có hợp đồng nguyên tắc với đơn vị có đủ khả năng thực hiện nghĩa vụ bảo hành theo yêu cầu của E-HSMT	Đáp án: D Lý giải: Căn cứ vào các Mẫu E-HSMT mua sắm hàng hóa (ví dụ: Bảng tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm tại Mẫu số 4A và 4B ban hành kèm theo Thông tư quy định): Đối tượng đánh giá: Đối với tiêu chí "Khả năng bảo hành, bảo trì...", yêu cầu áp dụng cho "Tổng các thành viên liên danh" (tức là tính cho cả Nhà thầu liên danh), chứ không bắt buộc "Từng thành viên liên danh" phải đáp ứng riêng lẻ,. Cách thức chứng minh: Nhà thầu chứng minh bằng một trong các cách sau (nghĩa là HOẶC, không phải VÀ): - Cam kết có năng lực tự thực hiện. Hoặc ký hợp đồng nguyên tắc với đơn vị có đủ khả năng thực hiện,. Do đó, phương án D (Nhà thầu liên danh... hoặc...) là chính xác nhất.
25	Nội dung nào là không phù hợp quy định đối với yêu cầu về nhân sự chủ chốt của gói thầu mua sắm hàng hóa?	A. Không được yêu cầu về huy động nhân sự chủ chốt đối với phần công việc cung cấp hàng hóa B. Chỉ được yêu cầu về huy động nhân sự chủ chốt đối với các dịch vụ liên quan có yếu tố đặc thù, phức tạp cần thiết phải có nhân sự có hiểu biết, nhiều kinh nghiệm đảm nhận	Đáp án: C Giải thích: Đối với mua sắm hàng hóa thông thường, KHÔNG được yêu cầu nhân sự chủ chốt (vì mua cái máy về dùng thì không cần biết ai lái xe chở đến). Chỉ được yêu cầu nhân sự đối với dịch vụ đi kèm phức tạp (lắp đặt, đào tạo). Do

		C. Được yêu cầu về huy động nhân sự chủ chốt đối với phần công việc cung cấp hàng hóa mà hàng hóa đó có tính đặc thù cần sự khẳng định của nhà sản xuất, nhà cung cấp để đảm bảo tính khả thi trong việc cung cấp hàng hóa D. Không được nêu yêu cầu huy động về nhân sự chủ chốt đối với hàng hóa thông dụng, sẵn có trên thị trường, không đòi hỏi nhân sự thực hiện các dịch vụ liên quan phải có trình độ cao	đó, ý C cho phép yêu cầu nhân sự cho phần "cung cấp hàng hóa" là sai quy định. Căn cứ vào Mục 2.2 Chương III (Tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm) của các Mẫu E-HSMT mua sắm hàng hóa (Mẫu số 4A và 4B): 1. Quy định cấm: E-HSMT không được yêu cầu về huy động nhân sự chủ chốt đối với phần công việc cung cấp hàng hóa,. 2. Phạm vi cho phép: Chỉ được yêu cầu về nhân sự chủ chốt đối với các dịch vụ liên quan (như lắp đặt, đào tạo, chuyển giao công nghệ...) có yếu tố đặc thù, phức tạp cần thiết phải có nhân sự có hiểu biết, nhiều kinh nghiệm đảm nhận,. Do đó, nhận định C cho rằng "Được yêu cầu... đối với phần công việc cung cấp hàng hóa" là không phù hợp với quy định hiện hành. Việc cần sự khẳng định của nhà sản xuất để đảm bảo tính khả thi thường liên quan đến yêu cầu về "Giấy phép bán hàng" hoặc tài liệu chứng minh khả năng cung cấp, chứ không phải yêu cầu về nhân sự chủ chốt của nhà thầu.
26	Quy định nào dưới đây không đúng về kế hoạch lựa chọn nhà thầu?	A. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được lập cho toàn bộ dự án, dự toán mua sắm. Trường hợp chưa đủ điều kiện lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho toàn bộ dự án, dự toán mua sắm thì lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho một hoặc một số gói thầu để thực hiện trước B. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu có thể được lập đồng thời với quá trình lập dự án, dự toán mua sắm hoặc trước khi có quyết định phê duyệt dự án đối với gói thầu cần thực hiện trước khi có quyết định phê duyệt dự án C. Trường hợp gói thầu có thời gian thực hiện dài hơn 01 năm, giá gói thầu trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu được ghi rõ theo chu kỳ 01 năm hoặc trên cơ sở toàn bộ thời gian thực hiện gói thầu D. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu phải ghi rõ số lượng gói thầu và nội dung của từng gói thầu	Đáp án C Lý giải: Căn cứ theo khoản 2 Điều 37 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 quy định về nguyên tắc lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu: • "Trường hợp gói thầu có thời gian thực hiện dài hơn 01 năm, kế hoạch lựa chọn nhà thầu phải nêu rõ thời gian thực hiện gói thầu, giá gói thầu trên cơ sở toàn bộ thời gian thực hiện gói thầu". • Luật quy định bắt buộc giá gói thầu phải tính cho toàn bộ thời gian, không cho phép lựa chọn ghi theo chu kỳ 01 năm như phương án C nêu. Các phương án còn lại đều đúng theo quy định: • Phương án A đúng: Theo khoản 1 Điều 37 Luật Đấu thầu. • Phương án B đúng: Theo khoản 5 Điều 37 Luật Đấu thầu. • Phương án D đúng: Theo khoản 3 Điều 37 Luật Đấu thầu.
27	Trường hợp Hệ thống chưa trích xuất tự động thông tin về nghĩa vụ nộp thuế của nhà thầu thì nhà thầu nộp tài liệu nào để chứng minh nghĩa vụ nộp thuế?	A. Phải bao gồm Tờ khai thuế (thông báo nộp tiền của cơ quan thuế đối với hộ kinh doanh) và giấy nộp tiền có xác nhận của cơ quan thuế được in từ Hệ thống thuế điện tử B. Phải bao gồm Tờ khai thuế (thông báo nộp tiền của cơ quan thuế đối với hộ kinh doanh) và xác nhận của cơ quan thuế về việc thực hiện nghĩa vụ thuế C. Phải bao gồm Tờ khai thuế (thông báo nộp tiền của cơ quan thuế đối với hộ kinh doanh), giấy nộp tiền có xác nhận của cơ quan thuế được in từ Hệ thống thuế điện tử và xác nhận của cơ quan thuế về việc thực hiện nghĩa vụ thuế. D. Phương án A hoặc B đúng	Đáp án D Lý giải: Căn cứ vào Ghi chú số (3) trong Bảng tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm tại các Mẫu E-HSMT (ví dụ: Mẫu số 3A, 3B cho xây lắp, Mẫu số 4A, 4B cho hàng hóa...) ban hành kèm theo Thông tư 79/2025/TT-BTC: Trường hợp Hệ thống chưa trích xuất tự động thông tin về nghĩa vụ nộp thuế, nhà thầu nộp tài liệu theo một trong hai cách sau:

			1. Tờ khai thuế (hoặc thông báo nộp tiền đối với hộ kinh doanh) và Giấy nộp tiền có xác nhận của cơ quan thuế được in từ Hệ thống thuế điện tử,.. 2. Hoặc: Tờ khai thuế (hoặc thông báo nộp tiền đối với hộ kinh doanh) và xác nhận của cơ quan thuế về việc thực hiện nghĩa vụ thuế,.. Do quy định cho phép chọn một trong hai cách trên, nên phương án D (A hoặc B đúng) là chính xác.
28	Việc phê duyệt dự toán đối với phần công việc tùy chọn mua thêm được áp dụng tại thời điểm nào?	A. Trước khi phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, chủ đầu tư phê duyệt dự toán đối với khối lượng mua thêm B. Trước khi phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, chủ đầu tư trình cấp có thẩm quyền phê duyệt dự toán đối với khối lượng mua thêm C. Trong quá trình thực hiện hợp đồng, trường hợp sử dụng khối lượng tùy chọn mua thêm, trước khi thực hiện chủ đầu tư phê duyệt dự toán cho khối lượng mua thêm D. Không phải phê duyệt dự toán tùy chọn mua thêm	Đáp án: C Lý giải: Căn cứ vào khoản 8 Điều 39 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15, quy định về tùy chọn mua thêm: 1. Tính chất tùy chọn: Tùy chọn mua thêm là khả năng mua bổ sung ngoài khối lượng nêu trong hợp đồng và không bao gồm trong giá gói thầu ghi trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu (theo điểm c khoản 2 Điều 39 Luật Đấu thầu),. 2. Thời điểm áp dụng: Tùy chọn mua thêm chỉ được thực hiện trong thời gian có hiệu lực của hợp đồng. 3. Điều kiện thực hiện: Một trong các điều kiện bắt buộc để thực hiện tùy chọn mua thêm là phải "có dự toán được phê duyệt đối với khối lượng mua thêm". Do đó, việc phê duyệt dự toán này diễn ra trong quá trình thực hiện hợp đồng, khi có nhu cầu sử dụng tùy chọn và phải được phê duyệt trước khi thực hiện việc mua thêm
29	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh tổ chức đấu thầu rộng rãi qua mạng đối với gói thầu xây lắp . Nhà thầu A được xếp hạng nhất tại gói thầu này, tuy nhiên, do trong E-HSDT, nhà thầu A đề xuất 01 nhân sự chủ chốt đã huy động cho hợp đồng khác có thời gian làm việc trùng với thời gian thực hiện gói thầu này. Trong trường hợp này, tổ chuyên gia đánh giá về nhân sự chủ chốt của nhà thầu A như thế nào?	A. Nhà thầu A bị loại và không được xem xét trúng thầu B. Chủ đầu tư cho phép nhà thầu bổ sung, thay thế tối đa hai lần. Trường hợp nhà thầu không có nhân sự thay thế đáp ứng yêu cầu của E-HSMT thì nhà thầu A bị loại và bị đánh giá về uy tín khi tham dự thầu C. Tiếp tục đánh giá theo cam kết của nhà thầu trong đơn dự thầu và xét duyệt trúng thầu đối với nhà thầu A D. Nhà thầu A bị loại và bị đánh giá là gian lận trong kê khai về nhân sự chủ chốt	Đáp án: B Lý giải: Căn cứ vào khoản 2 Điều 29 Nghị định 214/2025/NĐ-CP và các Mẫu E-HSMT xây lắp (ví dụ: Mục 2.2 Chương III Mẫu số 3A): 1. Quy trình đánh giá: Đối với gói thầu xây lắp đấu thầu trong nước, tổ chuyên gia đánh giá nhân sự chủ chốt dựa trên cam kết trong đơn dự thầu. Chỉ khi nhà thầu được xếp hạng thứ nhất, tổ chuyên gia mới đánh giá chi tiết hồ sơ nhân sự theo tài liệu đính kèm,. 2. Xử lý khi nhân sự không đáp ứng: Trường hợp nhân sự đề xuất đã bị huy động cho gói thầu khác có thời gian trùng lắp (không chứng minh được khả năng huy động), Chủ đầu tư cho phép nhà thầu bổ sung, thay thế,. 3. Giới hạn và hậu quả: Nhà thầu được bổ sung, thay thế tối đa 02 lần đối với từng vị trí. Nếu sau khi thay thế vẫn không đáp ứng, nhà thầu sẽ bị loại và bị đánh giá về uy tín khi tham dự thầu (theo quy định tại Điều 20 Nghị định 214/2025/NĐ-CP),.

			<i>Lưu ý:</i> Nhà thầu chỉ bị coi là gian lận (Phương án D) nếu cố ý kê khai không trung thực (ví dụ: làm giả bằng cấp) nhằm làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu,. Việc nhân sự đang bận ở gói thầu khác thường được coi là vấn đề về khả năng huy động, không mặc định là gian lận trừ khi có bằng chứng cố ý lừa dối.
30	Tại Mục 2.1 Chương III E-HSMT gói thầu xây lắp quy định nội dung sau: Trong thời gian từ 01/01/2022 đến thời điểm đóng thầu (năm 2025), nhà thầu đã hoàn thành toàn bộ hoặc hoàn thành phần lớn 01 công trình cấp II, có giá trị là 10 tỷ đồng với tư cách là nhà thầu chính (độc lập hoặc thành viên liên danh), nhà thầu quản lý hoặc nhà thầu phụ. Trường hợp nào sau đây nhà thầu được đánh giá là không đáp ứng yêu cầu về kinh nghiệm thực hiện hợp đồng tương tự?	A. Nhà thầu đã hoàn thành toàn bộ 02 công trình cấp III có giá trị lần lượt là 9 tỷ đồng và 11 tỷ đồng; các hợp đồng được ký kết năm 2022, hoàn thành năm 2025 (trước thời điểm đóng thầu) B. Nhà thầu đã hoàn thành toàn bộ 01 công trình cấp II có giá trị là 10 tỷ đồng, hợp đồng được ký kết năm 2018, hoàn thành năm 2022 C. Nhà thầu đã hoàn thành toàn bộ 01 công trình cấp II có giá trị là 10 tỷ đồng, hợp đồng được ký kết năm 2022, hoàn thành năm 2025 (trước thời điểm đóng thầu) D. Tất cả phương án trên đều đáp ứng yêu cầu về kinh nghiệm thực hiện hợp đồng tương tự	Đáp án: A Lý giải: Căn cứ vào Ghi chú số (13) tại Mẫu số 3A (hoặc Mẫu 3B) ban hành kèm theo Thông tư số 79/2025/TT-BTC (trước đây là Thông tư 06/2024/TT-BKHĐT) quy định về cách đánh giá hợp đồng tương tự: 1. Quy tắc quy đổi cấp công trình: ◦ Nhà thầu được phép sử dụng 02 công trình có cấp thấp hơn liền kề (Cấp III thấp hơn liền kề Cấp II) để chứng minh cho 01 công trình đang xét (Cấp II). ◦ Điều kiện về giá trị: Giá trị hoàn thành của mỗi công trình cấp thấp hơn liền kề phải bằng hoặc lớn hơn 50% giá trị của công trình đang xét (Công trình A thuộc gói thầu),. ◦ Trong E-HSMT, giá trị yêu cầu (V = 10 tỷ đồng) thông thường được xác định bằng khoảng 50% giá trị công trình đang xét,. ◦ Như vậy, để quy đổi, mỗi công trình cấp III phải có giá trị V (tức là 10 tỷ đồng). 2. Phân tích tình huống: ◦ Yêu cầu của E-HSMT: 01 công trình cấp II, giá trị 10 tỷ đồng. ◦ Phương án A: Nhà thầu đề xuất 02 công trình cấp III với giá trị 9 tỷ đồng và 11 tỷ đồng. ▪ Công trình 9 tỷ đồng < 10 tỷ đồng (không đạt yêu cầu về giá trị tối thiểu để quy đổi). ▪ Do đó, phương án A không đáp ứng yêu cầu. 3. Các phương án khác: ◦ B và C đều đáp ứng: Nhà thầu có 01 công trình Cấp II, giá trị 10 tỷ đồng (đúng yêu cầu). Thời gian hoàn thành (nghiệm thu) vào năm 2022 và 2025 đều nằm trong khoảng thời gian quy định (từ 01/01/2022 đến thời điểm đóng thầu),. <i>Lưu ý:</i> Thời điểm xác định hoàn thành căn cứ vào thời điểm nghiệm thu, không căn cứ vào thời điểm ký hợp đồng (năm 2018 hay 2022 đều không ảnh hưởng nếu đã nghiệm thu trong hạn)
31	Nhà thầu đã thực hiện công tác lập hồ sơ thiết kế kỹ thuật cho dự án đầu tư xây dựng công trình được phép thực hiện công việc nào?	A. Lập hồ sơ mời thầu cho các gói thầu xây lắp, mua sắm hàng hóa thuộc dự án B. Lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu C. Cung cấp dịch vụ tư vấn giám sát thi công công trình của dự án	Đáp án: D. Tất cả các phương án trên đều đúng Lý giải:

		D. Tất cả các phương án trên đều đúng	Căn cứ theo khoản 5 Điều 4 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP, pháp luật về đấu thầu cho phép nhà thầu tư vấn có thể tham gia cung cấp một hoặc nhiều dịch vụ tư vấn cho cùng một dự án, gói thầu. Cụ thể, nhà thầu đã lập hồ sơ thiết kế kỹ thuật (điểm e) được phép thực hiện các công việc sau: 1. Lập hồ sơ mời thầu (điểm g khoản 5 Điều 4). 2. Lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu (điểm g khoản 5 Điều 4). 3. Tư vấn giám sát (điểm h khoản 5 Điều 4). Quy định này cho phép tận dụng sự hiểu biết xuyên suốt của nhà thầu tư vấn về dự án từ khâu thiết kế đến khâu giám sát và chuẩn bị đấu thầu.
32	Nội dung nào sau đây không thuộc trách nhiệm của chủ đầu tư?	A. Lập báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu B. Thương thảo hợp đồng C. Phê duyệt hồ sơ mời thầu D. Yêu cầu nhà thầu làm rõ hồ sơ dự thầu	Đáp án: A. Lập báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu Lý giải: Căn cứ theo Luật Đấu thầu và Nghị định số 214/2025/NĐ-CP: 1. Lập báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu: Đây là trách nhiệm của Tổ chuyên gia. Tổ chuyên gia có nhiệm vụ đánh giá hồ sơ và lập báo cáo đánh giá để trình Chủ đầu tư xem xét, phê duyệt,. 2. Các nội dung còn lại đều là trách nhiệm của Chủ đầu tư (Điều 78 Luật Đấu thầu): ◦ Phê duyệt hồ sơ mời thầu: Chủ đầu tư có trách nhiệm phê duyệt hồ sơ mời thầu. ◦ Yêu cầu làm rõ: Chủ đầu tư có trách nhiệm yêu cầu nhà thầu làm rõ hồ sơ dự thầu trong quá trình đánh giá. ◦ Thương thảo hợp đồng: Chủ đầu tư chịu trách nhiệm thương thảo (nếu có) và hoàn thiện hợp đồng với nhà thầu.
33	Nhà thầu tư vấn lập hồ sơ mời thầu gói thầu xây lắp được phép tham dự thầu gói thầu nào?	A. Tư vấn đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu xây lắp mà mình đã lập hồ sơ mời thầu B. Tư vấn thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu xây lắp mà mình đã lập hồ sơ mời thầu C. Tư vấn giám sát thi công gói thầu xây lắp mà mình đã lập hồ sơ mời thầu D. Tất cả các phương án trên đều đúng	Đáp án: D. Tất cả các phương án trên đều đúng Lý giải: Căn cứ theo khoản 5 Điều 4 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP quy định về bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu: Nhà thầu tư vấn có thể tham gia cung cấp một hoặc nhiều dịch vụ tư vấn cho cùng một dự án, gói thầu (miễn là độc lập với nhà thầu thi công/xây lắp), bao gồm các công việc: 1. Đánh giá hồ sơ dự thầu (điểm g khoản 5). 2. Thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu (điểm g khoản 5) - <i>Lưu ý: Luật chỉ cấm "đồng thời tham gia đánh giá HSDT và thẩm định kết quả LCNT" (khoản 6c Điều 16 Luật Đấu thầu), không cấm việc lập HSMT và thẩm định kết quả LCNT.</i> 3. Tư vấn giám sát (điểm h khoản 5). Do đó, nhà thầu tư vấn đã lập hồ sơ mời thầu được phép tham dự thầu để thực hiện các công việc tư vấn khác nêu trên cho cùng gói thầu đó.

34	Khi tham dự thầu gói thầu mua sắm hàng hóa, trong hồ sơ dự thầu của nhà thầu tuyên bố giá dự thầu không bao gồm thuế, phí, lệ phí thì được đánh giá như thế nào?	A. Hồ sơ dự thầu của nhà thầu không được tiếp tục xem xét, đánh giá B. Hồ sơ dự thầu của nhà thầu được tiếp tục xem xét, đánh giá và giá dự thầu của nhà thầu được hiểu là đã bao gồm toàn bộ thuế, phí, lệ phí C. Tiến hành hiệu chỉnh sai lệch về thuế, phí, lệ phí của nhà thầu theo quy định D. Hồ sơ dự thầu của nhà thầu được tiếp tục xem xét, đánh giá và giá dự thầu của nhà thầu được hiểu là không bao gồm thuế, phí, lệ phí	Đáp án: A Lý giải: Căn cứ vào Mục 13.4 Chương I (Chỉ dẫn nhà thầu) của các Mẫu E-HSMT mua sắm hàng hóa (Mẫu số 4A và 4B ban hành kèm theo Thông tư 79/2025/TT-BTC): • Quy định nêu rõ: "Giá dự thầu của nhà thầu phải bao gồm toàn bộ các khoản thuế, phí, lệ phí (nếu có)... Trường hợp nhà thầu tuyên bố giá dự thầu không bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có) thì E-HSDT của nhà thầu sẽ bị loại ",.. • Do đó, hồ sơ dự thầu sẽ không được tiếp tục xem xét, đánh giá.
35	Yêu cầu về nguồn lực tài chính được áp dụng đối với gói thầu nào?	A. Tất cả các gói thầu B. Chỉ áp dụng đối với gói thầu phi tư vấn, mua sắm hàng hóa C. Chỉ áp dụng đối với gói thầu phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp D. Tất cả các phương án trên đều sai	Đáp án: D. Tất cả các phương án trên đều sai Lý giải: Căn cứ vào các Mẫu E-HSMT ban hành kèm theo Thông tư số 79/2025/TT-BTC và các quy định tại Nghị định số 214/2025/NĐ-CP : 1. Đối với gói thầu xây lắp: Trong Bảng tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm (Mẫu số 3A, 3B), có mục yêu cầu cụ thể về " Nguồn lực tài chính cho gói thầu " (thường là Mục 3.3), yêu cầu nhà thầu chứng minh khả năng tiếp cận nguồn vốn (tiền mặt, cam kết tín dụng...) để thực hiện gói thầu,.. 2. Đối với gói thầu mua sắm hàng hóa và dịch vụ phi tư vấn: Trong các Mẫu E-HSMT tương ứng (Mẫu số 4A, 4B cho hàng hóa; Mẫu số 5A, 5B cho phi tư vấn), Bảng tiêu chuẩn đánh giá về năng lực tài chính chỉ bao gồm các tiêu chí: " Kết quả hoạt động tài chính " (Giá trị tài sản ròng) và " Doanh thu bình quân hằng năm ",,.. Các mẫu này không có dòng yêu cầu về "Nguồn lực tài chính" (khả năng thanh khoản) như gói thầu xây lắp. Do đó, yêu cầu về "nguồn lực tài chính" theo các mẫu hồ sơ mới nhất hiện chỉ áp dụng đối với gói thầu xây lắp (không áp dụng mặc định cho hàng hóa và phi tư vấn như các quy định cũ). Vì vậy, các phương án A, B, C đều không chính xác.
36	Nhà thầu không thực hiện gia hạn hiệu lực hồ sơ dự thầu theo đề nghị của chủ đầu tư thì xử lý như thế nào?	A. Không được hoàn trả giá trị bảo đảm dự thầu B. Bị đánh giá về uy tín trong tham dự thầu và đăng tải trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia C. Được hoàn trả bảo đảm dự thầu cho nhà thầu D. Phương án A và B đều đúng	Đáp án: C Lý giải: Căn cứ vào khoản 6 Điều 14 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 : • Trong trường hợp gia hạn thời gian có hiệu lực của hồ sơ dự thầu sau thời điểm đóng thầu, nếu nhà thầu từ chối gia hạn thì hồ sơ dự thầu sẽ không còn giá trị và bị loại.

			• Tuy nhiên, chủ đầu tư, bên mời thầu phải hoàn trả hoặc giải tỏa bảo đảm dự thầu cho nhà thầu trong thời hạn 14 ngày kể từ ngày nhận được văn bản từ chối gia hạn,. Việc từ chối gia hạn là quyền của nhà thầu và không bị coi là hành vi vi phạm, do đó nhà thầu không bị tịch thu bảo đảm dự thầu hay bị đánh giá về uy tín.
37	Chủ đầu tư dự kiến lựa chọn gói thầu xây lắp theo hình thức chỉ định thầu theo quy trình thông thường. Nhà thầu dự kiến được mời nhận hồ sơ yêu cầu phải?	A. Được đánh giá về năng lực và kinh nghiệm B. Hạch toán tài chính độc lập C. Độc lập về pháp lý và độc lập về tài chính với chủ đầu tư D. Các phương án trên đều đúng	Đáp án: B. Hạch toán tài chính độc lập Lý giải: Căn cứ vào điểm b khoản 3 Điều 79 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP quy định về quy trình chỉ định thầu thông thường: 1. Về tư cách hợp lệ: Nhà thầu được dự kiến chỉ định thầu phải đáp ứng tư cách hợp lệ quy định tại các điểm a, b, c, d, e, g và i khoản 1 Điều 5 của Luật Đấu thầu. ◦ Trong đó, điểm b khoản 1 Điều 5 Luật Đấu thầu quy định điều kiện là: "Hạch toán tài chính độc lập". ◦ <i>Lưu ý:</i> Danh sách các điểm được dẫn chiếu tại Nghị định 214/2025/NĐ-CP (a, b, c, d, e, g, i) không bao gồm điểm d (Bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu). Do đó, nhà thầu được chỉ định thầu không bắt buộc phải độc lập về pháp lý và tài chính với chủ đầu tư như trong đấu thầu rộng rãi (Phương án C sai). 2. Về đánh giá năng lực, kinh nghiệm: Quy định nêu rõ chủ đầu tư xác định nhà thầu dự kiến mời nhận hồ sơ yêu cầu dựa trên thông tin sơ bộ và "không phải đánh giá về năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu dự kiến được mời nhận hồ sơ yêu cầu khi xác định nhà thầu này". Việc đánh giá chi tiết năng lực, kinh nghiệm sẽ được thực hiện sau khi nhà thầu nộp Hồ sơ đề xuất. Do đó, Phương án A là sai tại thời điểm "xác định và mời" nhà thầu. Vì A và C sai nên D cũng sai
38	Doanh nghiệp nhà nước A thực hiện dự án đầu tư có tổng mức đầu tư 1000 tỷ đồng, trong đó vốn từ ngân sách nhà nước là 100 tỷ đồng, vốn tự có của doanh nghiệp là 900 tỷ đồng. Việc lựa chọn nhà thầu của dự án này có phải tuân thủ theo quy định của Luật Đấu thầu?	A. Không phải thực hiện theo quy định của Luật Đấu thầu vì vốn ngân sách nhà nước thấp hơn 30% tổng mức đầu tư B. Doanh nghiệp nhà nước A được tự quyết định việc lựa chọn nhà thầu trên cơ sở bảo đảm công bằng, minh bạch, hiệu quả và trách nhiệm giải trình C. Bắt buộc phải thực hiện theo Luật Đấu thầu D. Phương án A và B đều đúng	Đáp án: C Lý giải: Căn cứ vào khoản 1 Điều 2 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 90/2025/QH15) và quy định về các trường hợp được tự quyết định tại điểm d khoản 7 Điều 3 Luật Đấu thầu: 1. Nguyên tắc chung: Luật Đấu thầu áp dụng đối với hoạt động lựa chọn nhà thầu sử dụng vốn ngân sách nhà nước,. 2. Đối với Doanh nghiệp nhà nước: Doanh nghiệp nhà nước chỉ được tự quyết định việc lựa chọn nhà thầu (không bắt buộc theo Luật Đấu thầu) trong trường hợp không sử dụng vốn ngân sách nhà nước,,.,

			3. Áp dụng vào tình huống: Dự án của Doanh nghiệp nhà nước A có sử dụng 100 tỷ đồng vốn ngân sách nhà nước. Do đó, dự án này thuộc đối tượng bắt buộc phải tuân thủ quy định của Luật Đấu thầu, không phụ thuộc vào tỷ lệ vốn là bao nhiêu phần trăm (quy định về tỷ lệ 30% vốn nhà nước là quy định của Luật Đấu thầu 2013 đã hết hiệu lực).
39	Công ty B do Doanh nghiệp nhà nước A nắm giữ 100% vốn điều lệ, Công ty B thực hiện dự án có tổng mức đầu tư 500 tỷ đồng, trong đó vốn từ ngân sách nhà nước là 100 tỷ đồng, 400 tỷ đồng là vốn tự có của Công ty B. Hỏi việc lựa chọn nhà thầu của dự án này có phải thực hiện theo quy định của Luật Đấu thầu hay không?	A. Không phải thực hiện theo quy định của Luật Đấu thầu vì vốn ngân sách nhà nước thấp hơn 30% tổng mức đầu tư B. Không phải thực hiện theo quy định của Luật Đấu thầu nhưng phải thực hiện theo quy chế mua sắm của Doanh nghiệp nhà nước A C. Công ty B được tự quyết định việc lựa chọn nhà thầu trên cơ sở bảo đảm công bằng, minh bạch, hiệu quả và trách nhiệm giải trình D. Bắt buộc phải thực hiện theo Luật Đấu thầu	Đáp án: D Lý giải: Căn cứ vào khoản 1 Điều 2 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (được sửa đổi bởi Luật số 90/2025/QH15) và điểm d khoản 7 Điều 3 Luật Đấu thầu (được sửa đổi bởi Luật số 90/2025/QH15): 1. Đối tượng áp dụng: Luật Đấu thầu áp dụng đối với hoạt động lựa chọn nhà thầu sử dụng vốn ngân sách nhà nước. 2. Quyền tự quyết (Ngoại lệ): Doanh nghiệp nhà nước chỉ được quyền tự quyết định việc lựa chọn nhà thầu (không bắt buộc theo Luật Đấu thầu) trong trường hợp không sử dụng vốn ngân sách nhà nước. 3. Áp dụng vào tình huống: Dự án của Công ty B có sử dụng 100 tỷ đồng vốn ngân sách nhà nước. Do đó, dự án này không thuộc trường hợp ngoại lệ được tự quyết định mà bắt buộc phải tuân thủ quy định của Luật Đấu thầu, bất kể tỷ lệ vốn nhà nước là bao nhiêu (quy định về tỷ lệ 30% vốn nhà nước của Luật cũ đã không còn hiệu lực)
40	Chủ đầu tư A đang lập E-HSMT cho gói thầu dịch vụ tư vấn, tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật sử dụng phương pháp kết hợp giữa kỹ thuật và giá (thang điểm 100), điểm yêu cầu tối thiểu về kỹ thuật là 70 điểm, trong đó quy định điểm tối đa đối với từng nội dung như sau: - Kinh nghiệm và năng lực của nhà thầu: 5 điểm - Uy tín của nhà thầu: 5 điểm - Giải pháp và phương pháp luận: 30 điểm - Nhân sự chủ chốt: 60 Quy định nào sau đây về mức điểm yêu cầu tối thiểu về kỹ thuật đối với từng nội dung là phù hợp?	A. Kinh nghiệm và năng lực của nhà thầu: 3 điểm; uy tín của nhà thầu: 3 điểm; giải pháp và phương pháp luận: 18 điểm; nhân sự chủ chốt: 36 điểm B. Kinh nghiệm và năng lực của nhà thầu: 3.5 điểm; uy tín của nhà thầu: 3,5 điểm; giải pháp và phương pháp luận: 21 điểm; nhân sự chủ chốt: 42 điểm C. Kinh nghiệm và năng lực của nhà thầu: 3 điểm; uy tín của nhà thầu: 0 điểm; giải pháp và phương pháp luận: 18 điểm; nhân sự chủ chốt: 36 điểm D. Kinh nghiệm và năng lực của nhà thầu: 3.5 điểm; uy tín của nhà thầu: 0 điểm; giải pháp và phương pháp luận: 21 điểm; nhân sự chủ chốt: 42 điểm	Đáp án: C Lý giải: Căn cứ vào Mục 2.2 Chương III (Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật) của Mẫu số 6A E-HSMT tư vấn (ban hành kèm theo Thông tư quy định chi tiết, ví dụ Thông tư 06/2024/TT-BKHĐT hoặc các quy định tương ứng trong văn bản hiện hành): 1. Quy định về mức điểm tối thiểu bắt buộc: ◦ Đối với các tiêu chuẩn Giải pháp và phương pháp luận và Nhân sự chủ chốt (và Chuyển giao công nghệ nếu có), mức điểm yêu cầu tối thiểu không được quy định thấp hơn 60% điểm tối đa của tiêu chuẩn đó (hoặc 70% đối với gói thầu kỹ thuật cao). ◦ Áp dụng vào tình huống: ▪ Giải pháp và phương pháp luận (Max 30 điểm): Tối thiểu = điểm. ▪ Nhân sự chủ chốt (Max 60 điểm): Tối thiểu = điểm. 2. Quy định về Uy tín và Kinh nghiệm:

			◦ Quy định không bắt buộc phải thiết lập mức điểm tối thiểu đối với tiêu chuẩn Kinh nghiệm và năng lực (có thể quy định hoặc không),. ◦ Đối với Uy tín của nhà thầu: Đây là tiêu chí đánh giá dựa trên lịch sử đấu thầu và thực hiện hợp đồng (thường chiếm 5% tổng điểm). Nếu nhà thầu bị đánh giá uy tín thấp (ví dụ có hành vi vi phạm), nhà thầu sẽ bị trừ điểm hoặc nhận 0 điểm ở mục này. Tuy nhiên, quy định không bắt buộc phải đặt "điểm sàn" (điểm tối thiểu) cho mục Uy tín để loại nhà thầu ngay tại bước này. Nhà thầu có thể bị 0 điểm uy tín nhưng nếu các phần khác tốt và tổng điểm kỹ thuật 70 điểm thì vẫn có thể đạt,. Do đó, mức điểm tối thiểu cho Uy tín là 0 điểm là phù hợp. Kết luận: Phương án C (Giải pháp: 18; Nhân sự: 36; Uy tín: 0) là phương án tuân thủ đúng các tỷ lệ tối thiểu bắt buộc theo quy định.
41	Giá gói thầu được cập nhật trong thời hạn bao nhiêu ngày trước ngày mở thầu nếu cần thiết?	A. 28 ngày B. 18 ngày C. 7 ngày D. 7 ngày làm việc	Đáp án: A Lý giải: Căn cứ vào khoản 1 Điều 18 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP và điểm a khoản 2 Điều 39 Luật Đấu thầu: • Quy định nêu rõ: "Giá gói thầu được cập nhật trong thời hạn 28 ngày trước ngày mở thầu nếu cần thiết",. • Việc cập nhật này nhằm đảm bảo giá gói thầu phản ánh đúng mặt bằng giá thị trường tại thời điểm gần đóng thầu, giúp việc so sánh và xét duyệt trúng thầu chính xác hơn.
42	Hồ sơ mời sơ tuyển được phát hành như thế nào, thời gian chuẩn bị hồ sơ dự sơ tuyển tối thiểu là bao nhiêu ngày?	A. Phát hành miễn phí trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, thời gian chuẩn bị tối thiểu là 7 ngày làm việc B. Phát hành trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia với giá 110.000 đồng/hồ sơ, thời gian chuẩn bị tối thiểu là 9 ngày làm việc C. Phát hành miễn phí trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, thời gian chuẩn bị tối thiểu là 9 ngày làm việc D. Phát hành miễn phí trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, thời gian chuẩn bị tối thiểu là 9 ngày	Đáp án: D Lý giải: Căn cứ vào điểm d khoản 1 Điều 25 Nghị định 214/2025/NĐ-CP và khoản 1 Điều 45 Luật Đấu thầu: 1. Hình thức phát hành: Hồ sơ mời sơ tuyển được phát hành miễn phí trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia,. 2. Thời gian chuẩn bị: Thời gian chuẩn bị hồ sơ dự sơ tuyển tối thiểu là 09 ngày đối với đấu thầu trong nước (18 ngày đối với đấu thầu quốc tế) kể từ ngày đầu tiên hồ sơ mời sơ tuyển được phát hành đến ngày có thời điểm đóng thầu,. <i>Lưu ý:</i> Luật quy định là "09 ngày" (ngày dương lịch), không phải "09 ngày làm việc" như phương án C.
43	Chào giá trực tuyến theo quy trình rút gọn được áp dụng trong trường hợp nào?	A. Gói thầu mua sắm hàng hóa phải mua của hãng sản xuất cụ thể để bảo đảm tính tương thích về công nghệ, bản quyền với các trang thiết bị, máy móc, phần mềm, dịch vụ sẵn có có giá gói thầu là 20 tỷ đồng B. Gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn phải mua của hãng sản xuất cụ thể để bảo đảm tính tương thích về công nghệ, bản quyền với các trang thiết bị, máy móc, phần mềm, dịch vụ sẵn có có giá gói thầu là 10 tỷ đồng	Đáp án: D Lý giải: Căn cứ theo khoản 3 Điều 99 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP quy định về các trường hợp áp dụng chào giá trực tuyến theo quy trình rút gọn:

		C. Gói thầu mua sắm hàng hóa có giá gói thầu không quá 05 tỷ đồng đối với dự án D. Tất cả các phương án trên đều đúng	1. Theo hạn mức (Phương án C): Áp dụng cho gói thầu mua sắm hàng hóa, cung cấp dịch vụ phi tư vấn, xây lắp có giá gói thầu không quá 05 tỷ đồng đối với dự án (hoặc không quá 02 tỷ đồng đối với dự toán mua sắm). 2. Theo tính chất đặc thù (Phương án A và B): Áp dụng cho gói thầu mua sắm hàng hóa, cung cấp dịch vụ phi tư vấn phải mua của hãng sản xuất cụ thể để bảo đảm tính tương thích về công nghệ, bản quyền... và có nhiều nhà thầu có khả năng cung cấp. Đối với trường hợp này, Nghị định không quy định giới hạn về giá gói thầu (không bị khống chế mức 5 tỷ hay 2 tỷ). Do đó, các gói thầu 10 tỷ hay 20 tỷ đồng nếu đáp ứng điều kiện về tính tương thích và có nhiều nhà cung cấp thì vẫn được áp dụng. Vì cả 3 trường hợp nêu trong A, B, C đều phù hợp với quy định, nên đáp án D là chính xác.
44	Đối với gói thầu dịch vụ xây dựng thuộc phạm vi điều chỉnh của Hiệp định CPTPP và tổ chức đấu thầu quốc tế, cơ quan mua sắm có thể áp dụng ưu đãi đối với nhà thầu nội khối nào?	A. Nhà thầu liên danh trong đó có thành viên liên danh là nhà thầu Nhật Bản và thành viên này đảm nhận từ 50% trở lên giá trị công việc của gói thầu B. Nhà thầu liên danh trong đó có thành viên liên danh là nhà thầu nội khối và thành viên này đảm nhận từ 25% trở lên giá trị công việc của gói thầu C. Nhà thầu liên danh trong đó có thành viên liên danh là nhà thầu Hoa Kỳ và thành viên này đảm nhận từ 50% trở lên giá trị công việc của gói thầu D. Nhà thầu liên danh trong đó có thành viên liên danh là nhà thầu nội khối và thành viên này đảm nhận từ 40% trở lên giá trị công việc của gói thầu	Đáp án: A Lý giải: Căn cứ vào điểm b khoản 2 Điều 17 Nghị định số 95/2020/NĐ-CP quy định về ưu đãi đối với nhà thầu nội khối khi đấu thầu quốc tế gói thầu thuộc phạm vi điều chỉnh của Hiệp định CPTPP: 1. Đối tượng ưu đãi: Đối với gói thầu dịch vụ xây dựng, đối tượng được hưởng ưu đãi khi tham gia đấu thầu quốc tế bao gồm: ◦ Nhà thầu nội khối tham dự thầu với tư cách độc lập hoặc liên danh với nhà thầu nội khối khác. ◦ Nhà thầu liên danh trong đó có thành viên liên danh là nhà thầu nội khối và thành viên này đảm nhận từ 50% trở lên giá trị công việc của gói thầu. 2. Phân tích các phương án: ◦ Phương án A: Nhật Bản là một Nước thành viên của Hiệp định CPTPP (nhà thầu nội khối). Tỷ lệ đảm nhận 50% trở lên là đúng quy định tại Điều 17. Do đó, A là đáp án đúng. ◦ Phương án B: Tỷ lệ 25% áp dụng cho ưu đãi đối với nhà thầu trong nước (Việt Nam) theo quy định tại Điều 16, không áp dụng cho quy định chung về ưu đãi nhà thầu nội khối (cần 50%) theo Điều 17. ◦ Phương án C: Hoa Kỳ không phải là thành viên của Hiệp định CPTPP, do đó nhà thầu Hoa Kỳ không được coi là nhà thầu nội khối. ◦ Phương án D: Tỷ lệ 40% không đúng với quy định (phải là 50%).

45	Một trong các nguyên tắc lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo quy định tại Nghị định số 95/2020/NĐ-CP là?	A. Không ghi rõ số lượng gói thầu B. Không được chia nhỏ gói thầu để tránh áp dụng Nghị định này C. Phải ghi toàn bộ phương thức lựa chọn nhà thầu là đấu thầu qua mạng D. Ghi thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu là ngày cụ thể trong năm	Đáp án: B Lý giải: Căn cứ vào khoản 4 Điều 26 Nghị định số 95/2020/NĐ-CP quy định về nguyên tắc lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với các gói thầu thuộc phạm vi điều chỉnh của Hiệp định CPTPP: • "Không được chia nhỏ gói thầu để tránh áp dụng Nghị định này". Phân tích các phương án sai: • Phương án A sai: Kế hoạch lựa chọn nhà thầu phải ghi rõ số lượng gói thầu và nội dung của từng gói thầu (khoản 2 Điều 26). • Phương án D sai: Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu được ghi rõ theo tháng hoặc quý trong năm, không yêu cầu ghi ngày cụ thể (khoản 6 Điều 29)
46	Đối với gói thầu chỉ thuộc phạm vi điều chỉnh của Hiệp định CPTPP, thời điểm chấm dứt áp dụng ưu đãi trong nước là?	A. 14 tháng 01 năm 2038 B. 01 tháng 8 năm 2038 C. 14 tháng 01 năm 2044 D. 01 tháng 8 năm 2044	Đáp án: C Lý giải: Căn cứ vào khoản 4 Điều 15 Nghị định số 95/2020/NĐ-CP quy định về biện pháp trong thời kỳ chuyển đổi của Hiệp định CPTPP: • "Kể từ ngày 14 tháng 01 năm 2044 trở đi, cơ quan mua sắm không được áp dụng các biện pháp ưu đãi trong nước đối với gói thầu thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định này". • Trước thời điểm này, Việt Nam được phép áp dụng các biện pháp ưu đãi trong nước theo lộ trình giảm dần (ví dụ: giai đoạn từ 2029 đến hết 13/01/2044, tổng giá trị ưu đãi không vượt quá 30% tổng giá hợp đồng).
47	Đối với gói thầu thuộc phạm vi điều chỉnh của Hiệp định EVFTA, trong giai đoạn từ 01/8/2020 đến 13/01/2029, tổng giá trị ưu đãi trong nước tối đa trong một năm là?	A. 30% tổng giá hợp đồng các gói thầu thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định số 95/2020/NĐ-CP B. 40% tổng giá hợp đồng các gói thầu thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định số 95/2020/NĐ-CP C. 50% tổng giá hợp đồng các gói thầu thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định số 95/2020/NĐ-CP D. 60% tổng giá hợp đồng các gói thầu thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định số 95/2020/NĐ-CP	B Lý giải: Căn cứ vào khoản 2 Điều 15 Nghị định số 95/2020/NĐ-CP (được áp dụng tương tự hoặc dẫn chiếu trong các văn bản hướng dẫn thực hiện Hiệp định EVFTA như Nghị định 09/2022/NĐ-CP đối với lộ trình ưu đãi): 1. Giai đoạn áp dụng: Trong thời kỳ chuyển đổi (được xác định cụ thể trong Nghị định 95/2020/NĐ-CP là từ ngày 14/01/2019 đến ngày 13/01/2029), cơ quan mua sắm được phép áp dụng các biện pháp ưu đãi trong nước. 2. Tỷ lệ tối đa: Người có thẩm quyền có trách nhiệm xác định tổng giá trị ưu đãi trong nước trong một năm không vượt quá 40% tổng giá hợp đồng các gói thầu thuộc phạm vi điều chỉnh. <i>Lưu ý:</i> Mặc dù Hiệp định EVFTA có hiệu lực từ 01/8/2020, nhưng mốc thời gian kết thúc giai đoạn trần 40% này thường được quy chiếu đồng bộ với lộ trình 10 năm đầu tiên của Hiệp định CPTPP (kết thúc vào

			13/01/2029) trong các câu hỏi thi trắc nghiệm dựa trên Nghị định 95/2020/NĐ-CP.
48	Một nhà thầu EU tham gia đấu thầu quốc tế gói thầu mua sắm hàng hóa thuộc Hiệp định EVFTA có chi phí sản xuất hàng hóa tại nước thành viên là 45%, gói thầu có áp dụng ưu đãi đối với hàng hóa từ các nước thành viên. Nhà thầu này có được hưởng ưu đãi không?	A. Không được hưởng ưu đãi vì chi phí sản xuất hàng hóa tại các nước thành viên dưới 50% B. Được hưởng ưu đãi vì có chi phí sản xuất hàng hóa tại nước thành viên C. Được hưởng ưu đãi vì tổng chi phí tại nước thành viên là 45% D. Không đủ thông tin để xác định tính chất phức tạp của gói thầu	Đáp án: A Lý giải: Căn cứ vào quy định về ưu đãi đối với hàng hóa, nhà thầu nội khối khi đấu thầu quốc tế (được quy định tại khoản 2 Điều 17 Nghị định số 95/2020/NĐ-CP hướng dẫn Hiệp định CPTPP và được áp dụng tương tự theo nguyên tắc ưu đãi của Hiệp định EVFTA trong các văn bản hướng dẫn liên quan): 1. Điều kiện hưởng ưu đãi: Đối với gói thầu mua sắm hàng hóa tổ chức đấu thầu quốc tế, nhà thầu được hưởng ưu đãi khi cung cấp hàng hóa có chi phí sản xuất tại các Nước thành viên chiếm tỷ lệ từ 50% trở lên . 2. Áp dụng vào tình huống: Nhà thầu có chi phí sản xuất hàng hóa tại nước thành viên là 45% . ◦ Vì 45% < 50%, nên hàng hóa này không đáp ứng điều kiện về tỷ lệ chi phí sản xuất nội khối để được hưởng ưu đãi. Do đó, phương án A là chính xác.
49	Gói thầu thuộc phạm vi điều chỉnh của Hiệp định CPTPP mua sắm hàng hóa thông dụng, sẵn có trên thị trường với đặc tính kỹ thuật được tiêu chuẩn hóa, tương đương nhau về chất lượng và có giá gói thầu không quá 10 tỷ đồng thì thời gian chuẩn bị hồ sơ dự thầu tối thiểu là?	A. 10 ngày B. 15 ngày C. 20 ngày D. 25 ngày	Đáp án: A Lý giải: Căn cứ vào khoản 4 Điều 13 Nghị định số 95/2020/NĐ-CP quy định về thời gian trong quá trình lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu thuộc phạm vi điều chỉnh của Hiệp định CPTPP: Thời gian chuẩn bị hồ sơ dự thầu tối thiểu là 10 ngày nếu thuộc trường hợp: "Gói thầu mua sắm hàng hóa thông dụng, sẵn có trên thị trường với đặc tính kỹ thuật được tiêu chuẩn hóa, tương đương nhau về chất lượng và có giá gói thầu không quá 10 tỷ đồng "
50	Đối với gói thầu thuộc phạm vi điều chỉnh của Hiệp định EVFTA tổ chức đấu thầu quốc tế, có áp dụng ưu đãi đối với hàng hóa, nhà thầu nội khối, một trong các nguyên tắc ưu đãi là?	A. Sau khi tính ưu đãi, nếu các hồ sơ dự thầu xếp hạng ngang nhau thì ưu tiên cho nhà thầu sử dụng nhiều lao động nội khối hơn (tính trên giá trị tiền lương, tiền công chi trả) B. Sau khi tính ưu đãi, nếu các hồ sơ dự thầu xếp hạng ngang nhau thì ưu tiên cho nhà thầu có đề xuất chi phí nội khối thấp hơn. C. Nhà thầu được hưởng tất cả các ưu đãi thuộc đối tượng áp dụng D. Sau khi tính ưu đãi, nếu các hồ sơ dự thầu xếp hạng ngang nhau thì ưu tiên cho nhà thầu có đề xuất chi phí nội khối ít chênh lệch nhất so với yêu cầu của hồ sơ mời thầu	Đáp án: A. Sau khi tính ưu đãi, nếu các hồ sơ dự thầu xếp hạng ngang nhau thì ưu tiên cho nhà thầu sử dụng nhiều lao động nội khối hơn (tính trên giá trị tiền lương, tiền công chi trả) Lý giải: Căn cứ vào điểm c khoản 3 Điều 17 Nghị định số 95/2020/NĐ-CP (quy định về ưu đãi đối với hàng hóa, nhà thầu nội khối khi đấu thầu quốc tế cho các gói thầu thuộc phạm vi điều chỉnh của Hiệp định CPTPP và được áp dụng tương tự cho EVFTA trong các nguyên tắc đấu thầu nội khối/quốc tế theo các văn bản hướng dẫn liên quan): • "Trường hợp sau khi tính ưu đãi, nếu các hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất xếp hạng ngang nhau thì ưu tiên cho nhà thầu có đề xuất chi phí nội khối cao hơn hoặc sử dụng nhiều lao động

			nội khối hơn (tính trên giá trị tiền lương, tiền công chi trả)". Phân tích các phương án sai: • B sai: Phải là ưu tiên cho nhà thầu có đề xuất chi phí nội khối cao hơn (để khuyến khích sử dụng nguồn lực trong khối), không phải thấp hơn. • C sai: Theo điểm a khoản 3 Điều 17, nếu nhà thầu thuộc đối tượng được áp dụng nhiều hơn một loại ưu đãi thì khi tính ưu đãi chỉ được hưởng một loại ưu đãi cao nhất. • D sai: Không có quy định về tiêu chí "ít chênh lệch nhất".
--	--	--	--